

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2082/2530

นาย ละออง เชื้อม สุข
นาย วีระ เตย อ่อน กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1352

ป.วิ.พ. มาตรา 148

คดีแรกโจทก์ฟ้องจำเลยให้ยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินจำเลย โดยมีได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง เพราะโจทก์มิได้เสนอค่าทดแทนแก่จำเลยจึงไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยประเด็นซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยในคดีแรกจึงมีว่าโจทก์ไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยโดยมิได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย แต่ในคดีหลังโจทก์กล่าวอ้างว่าในการที่โจทก์จะปักเสาและพาดสายไฟฟ้าดังกล่าว โจทก์ได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยแล้ว จึงมีประเด็นว่าจำเลยจะต้องยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยหรือไม่ และด้วยค่าทดแทนเพียงใด ซึ่งมีใช้ประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีแรก จึงไม่เป็นฟ้องซ้ำ.

โจทก์ฟ้องขอให้ศาลบังคับจำเลยทั้งสามยอมให้โจทก์ปักเสาพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสาม และให้จำเลยทั้งสามรับเงินค่าทดแทน 4,000 บาทไปจากโจทก์

จำเลยทั้งสามให้การว่า โจทก์เคยฟ้องจำเลยที่ 2, ที่ 3 และนางสมบุญ เตยอ่อน ในประเด็นเดียวกับคดีนี้ คดีถึงที่สุดโดยศาลฎีกาพิพากษายกฟ้องโจทก์ จึงต้องห้ามมิให้โจทก์ฟ้องคดีนี้ซ้ำอีก และค่าทดแทนซึ่งโจทก์เสนอจำนวนน้อยเกินสมควร ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาว่า โจทก์นำคดีมาฟ้องซ้ำกับคดีแพ่งหมายเลขแดงที่ 269/2523 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายกคำพิพากษาศาลชั้นต้น ให้ศาลชั้นต้นดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อไปและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

จำเลยทั้งสามฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า คดีแรกโจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสามให้ยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินจำเลย โดยมีได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย ศาลฎีกาพิพากษายกฟ้อง เพราะโจทก์มิได้เสนอค่าทดแทนแก่จำเลยจึงไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลย ประเด็นซึ่งศาลฎีกาได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีแรกจึงมีว่า โจทก์ไม่มีสิทธิปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยโดยมิได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลย แต่ในคดีนี้โจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ได้เสนอให้ค่าทดแทนแก่จำเลยทั้งสามแล้วเป็นเงิน 4,000 บาท ในการที่โจทก์จะปักเสาและพาดสายไฟฟ้าดังกล่าวคดีจึงมีประเด็นว่าจำเลยทั้งสามจะต้องยินยอมให้โจทก์ปักเสาและพาดสายไฟฟ้าผ่านที่ดินของจำเลยทั้งสามหรือไม่และด้วยค่าทดแทนเท่าใด ซึ่งมีใช่ประเด็นที่ได้วินิจฉัยมาแล้วในคดีแรกจึงไม่เป็นการฟ้องซ้ำ ฎีกาจำเลยทั้งสามฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(นิเวศน์ คำผอง-อภินัย ปุษปาคม-ชวลิต นราลัย)

<u>แหล่งที่มา</u>	ADMIN
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>